

LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

La diversité des formes juridiques d'accès à l'emploi en France

- Toute personne accède à une activité professionnelle en adoptant un régime juridique donné :
- salarié de droit privé,
- fonctionnaire,
- travailleur indépendant.

1. Acquisition de la qualité de salarié par la voie du contrat de travail

- 1.1. La formation du contrat de travail :

- 1.1.1. Notion de salariés et d'employeur

- Le salarié**

- **Le salarié** est un travailleur mais tous les travailleurs ne sont pas des salariés.
 - C'est un travailleur qui travaille sur la base d'une **relation contractuelle** qui naît d'un contrat spécifique qui se dénomme le **contrat de travail**.
 - Le salarié travaille pour le compte d'autrui, ce qui le différencie des travailleurs qui travaillent pour leur compte.
 - C'est aussi un travailleur **volontaire**, mais non bénévole puisqu'il travaille en contrepartie d'une rémunération, **le salaire**.
 - Ce qui caractérise le salarié c'est que **c'est un travailleur subordonné**.

- **L'employeur**

Toute personne qui embauche un salarié est qualifiée d'employeur.

Est employeur la personne **privée** qui embauche un travailleur comme salarié. Ils peuvent être des particuliers, des personnes morales le plus souvent (association, syndicat, sociétés commerciales le plus souvent).

Le droit du travail ne s'applique pas aux employeurs publics. Donc il ne concerne pas les fonctionnaires (qui ont passé un concours) ou encore les travailleurs qui travaillent pour le compte d'une personne publique, on les appelle les agents publics. Ils sont régis par le droit public.

Sont mis aussi à l'écart du champ d'application du droit du travail tous ceux qui travaillent pour leur compte.

1.1.2. Définition et caractéristiques du contrat de travail

- Encore aujourd'hui, il n'existe pas de définition du contrat de travail. Il existe une définition jurisprudentielle.
- Le contrat de travail est un **contrat** par lequel une personne (le salarié ou l'employé) s'engage à travailler **pour le compte d'autrui** (l'employeur) sous sa direction et son contrôle (**lien de subordination**), en contrepartie d'une **rémunération**.

1.1.3. Les conditions de validité du contrat de travail

Comme tous les contrats, le contrat de travail doit respecter des conditions de validité prévues par l'article 1108 du Code civil :

- « un consentement non vicié, exempt de vices tels que l'erreur, le dol ou la violence ;
- une capacité à contracter ;
- un objet et une cause licite ».

La forme écrite : le contrat, matérialisé par un écrit : principe et exceptions.

1.2. Les différents types de contrat de travail

- 1.2.1. Le principe : le CDI ou contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée indéterminée ou CDI est la « norme » contractuelle au plan français.

L'article du Code du travail dispose que : « **le contrat de travail est conclu sans détermination de durée.** ».

1.2.1.1. Les clauses générales

- Identité des parties
- Lieu de travail
- Grade du salarié
- date de début et de fin du contrat de travail
- la description sommaire des taches
- le poste
- éléments de rémunération
- périodicité de la paye
- la durée du travail
- référence à la convention collective applicable
- référence au règlement intérieur (valable à partir de 20 salariés)

1.2.1.2. Les clauses spécifiques

- **La période d'essai**

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions exercées lui conviennent.

Exigence de forme: Une période d'essai ne se présume jamais. Elle doit être prévue par une clause expresse du contrat de travail. C'est là qu'apparaît l'intérêt pour l'employeur de formaliser par écrit le contrat de travail. Il faut que le salarié soit au courant de cette période d'essai.

Respect de la finalité de la période d'essai

La durée de la période d'essai: Le code du travail fixe des durées maximales de la période d'essai. Ces durées sont variables selon le type de contrat de travail. Elles sont moindres quand il s'agit d'un CDD que lorsqu'il s'agit d'un CDI. Pour un CDI, les durées varient selon la catégorie socioprofessionnelle de 2 mois à 4 mois.

La question d'un éventuel renouvellement

La clause de dédit-formation



La **Clause de dédit-formation** : le salarié s'engage, en contrepartie de la formation suivie dans le cadre de son contrat de travail, à **rester au service de l'employeur pendant une certaine durée**. En cas de départ anticipé, le salarié doit verser une indemnité à l'employeur.

1.2.2. L'exception : les contrats à durée prédéfinie

- C'est un contrat dont la durée est définie à l'avance et dont les motifs de recours sont réglementés.
- En principe, C.D.D. et CTT doivent rester l'exception.
- La conclusion d'un contrat à durée déterminée (CDD) n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
- Il doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit.
- Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

1.2.2.1. Le C.D.D.

Dans quels cas peut-on embaucher sous C.D.D. ?

- **Remplacement d'un salarié absent** quel que soit le motif de l'absence (maladie, congés, salarié passé provisoirement à temps partiel, attente de la prise de fonction d'un nouveau salarié ou de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement l'entreprise)
- **Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise**
- **Travaux saisonniers** (travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année dans une entreprise à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs dans le secteur agricole, les industries agroalimentaires et le tourisme.
- **Contrats à durée déterminée « d'usage »** (pour certains emplois, par nature temporaire, tels les emplois d'extras dans l'hôtellerie ou la restauration.

Dans quels cas est-ce interdit ?

- **Remplacement d'un salarié absent s'il s'agit d'une grève.**
- **Sur un poste supprimé depuis moins de 6 mois pour licenciement économique** : un CDD ne peut, en principe, être conclu pour l'Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique pendant un délai de 6 mois pour les postes concernés par ce licenciement.
- **Travaux dangereux exigeant une surveillance médicale** : il est interdit d'embaucher un salarié en CDD pour effectuer des travaux dangereux (exposition à certains agents nocifs) figurant sur une liste établie par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale et publiée au Journal officiel.

Durée du contrat et période d'essai

durée initiale

- Un C.D.D./CTT est conclu pour une durée limitée et précisée, au départ, dans le contrat. L'employeur a le choix entre un terme précis ou une durée minimale
- Si le contrat contient un terme précis, la durée totale, compte tenu du renouvellement éventuel, ne doit pas dépasser la limite maximale autorisée (en général 18 mois)
- Pour les contrats à terme incertain, le contrat doit comporter une durée minimale
- **renouvellement**
- Le contrat de date à date peut être renouvelé 3 fois pour une durée qui peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale du contrat.

période d'essai

- **Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.** À défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, la durée de la période d'essai est limitée à :
 - un jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser deux semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à six mois ;
 - un mois maximum pour les contrats supérieurs à six mois. En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.

La conclusion du contrat

Quelles mentions doivent figurer sur le contrat

- **Le contrat doit être écrit et comporter la définition précise de son motif.**
À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et peut être requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud'hommes.
- il doit indiquer un **certain nombre de mentions obligatoires** : nom et qualification du salarié remplacé ; la date de fin du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats à terme incertain ; poste de travail occupé par le salarié ; intitulé de la convention collective applicable ; durée de la période d'essai éventuellement prévue ; montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes et accessoires de salaire) ; nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
- Ce contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours qui suivent le jour de l'embauche.

Quels sont les droits individuels et collectifs des salariés sous contrat à durée déterminée ?

- Pendant son travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée dispose des **mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise** :
- Par ailleurs, **il peut bénéficier d'indemnités et de mesures particulières pour compenser la précarité de son emploi**, à savoir :
 - dans certains cas, une indemnité de fin de contrat, dont le montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute perçue durant l'exécution de son contrat.
 - Toutefois, un taux limité à 6 % peut s'appliquer si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit,
 - Enfin, un taux plus élevé peut être imposé par la convention ou l'accord collectif applicable à l'entreprise ;
-
- **L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants** : contrats saisonniers ; CDD rompu avant son terme par un salarié qui justifie d'une embauche en CDI ; CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires (« job d'été ») ; CDD qui se poursuit par un CDI ; contrat conclu au titre des mesures pour l'emploi ou la formation professionnelle (contrat de professionnalisation, contrat initiative-emploi, CDD conclus dans le cadre d'un contrat de transition professionnelle...) ;
- **Le salarié en CDD dispose des mêmes droits collectifs** que les autres salariés de l'entreprise : dans les mêmes conditions que les autres salariés, il est électeur et éligible et peut être désigné comme représentant syndical ; il dispose des mêmes moyens d'action dans l'exercice de son mandat.

Dans quels cas le contrat à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?

Le conseil de prud'hommes est susceptible de requalifier, à la demande du salarié, le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée notamment lorsque :

- aucun écrit n'est établi ;
- le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif ;
- la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme.

1.2.2.2. Le contrat de travail temporaire : CTT

- **la notion de mission**
- La conclusion d'un contrat de travail temporaire n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi..
- Qu'est-ce qu'une mission ? Un salarié sous contrat de travail temporaire (également appelé intérimaire) est
 - un salarié embauché et rémunéré par une entreprise de travail temporaire
 - qui le met à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour une durée limitée, dénommée mission.

Les contrats conclus

- Le contrat de mise à disposition est conclu entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire
- Le contrat de travail ou de mission est conclu entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire
- **Les cas de recours : cf C.D.D.**

La durée du contrat et période d'essai

- Le contrat peut être renouvelé - une seule fois - s'il précise les conditions de son renouvellement ou s'il fait l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
- La durée totale du contrat, compte tenu du renouvellement, ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée.
- Le contrat de travail temporaire peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention collective ou accord professionnel de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement. À défaut cette durée est limitée comme suit :
 - contrat inférieur ou égal à 1 mois = 2 jours ouvrés ;
 - contrat entre 1 mois et 2 mois = 3 jours ouvrés ;
 - contrat de plus de 2 mois = 5 jours ouvrés.
- La mission prend fin à la date fixée ou, en cas de terme imprécis, lorsque se réalise l'objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison...).

Quels sont les droits individuels et collectifs des salariés sous contrat à durée déterminée ?

- Idem que le C.D.D.
- au terme de chaque mission l'intérimaire perçoit une indemnité de fin de mission, dont le montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute perçue. Un taux d'indemnité plus élevé peut être imposé par la convention ou l'accord collectif applicable à l'entreprise utilisatrice. En revanche un accord d'entreprise ou d'établissement peut dispenser l'entreprise du versement de l'indemnité de précarité au terme d'un contrat de travail temporaire saisonnier ou d'usage ;
- l'intérimaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, pour chaque mission, quelle que soit sa durée. Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération totale due au salarié, y compris l'indemnité de fin de mission.

1.3. Les droits et obligations nées du contrat de travail

- 1.3.1. Obligations de l'employeur :
 - Fournir un travail dans le cadre du contrat établi ;
 - Rémunérer le salarié en temps voulu et conformément au travail effectué ;
 - Respecter la législation du travail et conventions et accords collectifs et règlement intérieurs.
 - Déclarer le salarié et s'acquitter de toutes les cotisations sociales

1.3.2. Obligations du salarié :

- Exécuter personnellement le travail convenu et selon les directives de l'employeur
- Prendre soin du matériel
- Respecter le droit du travail et règlement intérieur
- Respecter le secret professionnel

1.4. Les pouvoirs de l'employeur

1.4.1. Le Pouvoir normatif (= réglementaire)

- Il s'agit du pouvoir reconnu à l'employeur d'élaborer des règles s'appliquant à l'ensemble des salariés.
- Ces règles seront regroupées au sein de règlement intérieur.

Le règlement intérieur

- **Définition**
- Document écrit élaboré par l'employeur et regroupant les règles s'appliquant aux salariés de l'entreprise.
- Ce document est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés
- Contenu
- Ce contenu est strictement encadré par la loi. Le RI doit comporter exclusivement des dispositions à propos de :
- Mesures d'application de la réglementation en matière d'**hygiène et de sécurité** (utilisation de protections individuelles, utilisation des équipements de travail, ...)
- Règles générales et permanentes relatives à la **discipline** (respect des horaires, accès à l'entreprise, obligation de prévenir en cas d'absence, ...)
- Dispositions relatives aux **droits de la défense** des salariés
- Dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de **harcèlement moral ou sexuel**

Dispositifs limitant les pouvoirs normatifs de l'employeur

- **Certains Dispositions sont totalement interdites**
- Clauses contraires aux lois, règlements et conventions collectives applicables.
- Clauses contraires aux droits et libertés individuelles et collectives (sauf justification par la nature des tâches à accomplir)
- Clauses discriminatoires (sexe, religion, etc...)

1.4.2. Le Pouvoir disciplinaire

- Afin de pouvoir faire respecter son autorité et son pouvoir de direction, la loi permet à l'employeur d'exercer un pouvoir disciplinaire (= possibilité d'infliger des sanctions) sur ses salariés.
- L'employeur peut sanctionner les agissements considérés comme fautifs de ses salariés = événements ne correspondant pas à l'exécution normale du contrat de travail.
- La liste des sanctions possibles doit figurer dans le règlement intérieur.